

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3141/2552

นางศิริวรรณ สุโพธิ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโต 92 ออโต้ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 820, มาตรา 1303

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 145

โจทก์ซื้อรถยนต์พิพาทจากห้างหุ้นส่วนจำเลยที่ 1 ชำระราคาครบถ้วนและส่งมอบรถยนต์พิพาทให้โจทก์ในวันที่ทำสัญญาแล้ว แต่ไม่ส่งมอบสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์พิพาท เมื่อโจทก์สอบถามไปยังบริษัท ส. จึงทราบว่าจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 นำสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์พิพาทไปจดทะเบียนให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จำเลยที่ 3 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยจำเลยที่ 2 ได้เข้าซื้อรถยนต์พิพาทจากจำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 3 ได้ส่งซื้อรถยนต์พิพาทจากบริษัท ส. และชำระราคาแล้ว แล้วได้มีการจดทะเบียนให้จำเลยที่ 2 เป็นผู้ครอบครองเมื่อคำฟ้องโจทก์กล่าวอ้างว่าโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์พิพาทและครอบครองรถยนต์อยู่ก่อนย่อมมีสิทธิดีกว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 อันเป็นการกล่าวอ้างเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตาม ป.พ.พ. มาตรา 1303 ซึ่งผู้มีอำนาจโอนสิทธิในรถยนต์พิพาทให้โจทก์และจำเลยที่ 3 ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน คดีจึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนของบริษัท ส. เจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์พิพาทหรือไม่ และการที่ศาลจะพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีได้นั้นคำพิพากษามีผลผูกพันบริษัท ส. ด้วย ทำให้บริษัท ส. ต้องเข้ามารับผิดชอบโจทก์ในฐานะคู่สัญญาตาม ป.พ.พ. มาตรา 820 โดยจำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบส่วนตัว การเพิกถอนชื่อจำเลยที่ 2 และที่ 3

ออกจากรายการจดทะเบียนและจดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์
พิพาทซึ่งต้องอาศัยมูลหนี้ตามสัญญาซื้อขายระหว่างโจทก์กับบริษัท ส. ตามคำขอ
ของโจทก์ย่อมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบริษัท ส. ซึ่งเป็นบุคคลนอกคดี เมื่อ
โจทก์ไม่ได้ฟ้องหรือขอให้เรียกบริษัท ส. เข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วย ผลของคำ
พิพากษาย่อมไม่ผูกพันบริษัท ส. ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 145 ศาลจึงไม่อาจพิพากษาให้
ตามคำขอของโจทก์ได้ ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวกับอำนาจฟ้อง เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยว
ด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นอ้าง ศาลฎีกาก็มี
อำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วน
จำกัด มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซื้อขาย แลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิด โดยมี
จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 3 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชน
จำกัด มีวัตถุประสงค์จดทะเบียน ขอ ซื้อ รับโอนหรือจัดให้ได้มาด้วยวิธีการอื่น ๆ
ตามหนังสือรับรองท้ายฟ้อง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2536 โจทก์ตกลงซื้อรถยนต์
กระบะยี่ห้อนิสสัน เลขตัวถังที่จีดี 21 - 678975 หรือที่จีดี 21 - ซี 7897 เลขเครื่อง
ยนต์บีดี 25 - ทีโอ 64402 สีดำ ซึ่งเป็นรถยนต์ใหม่ยังไม่มีหมายเลขทะเบียนประจำ
รถจากจำเลยที่ 1 โดยโจทก์นำรถยนต์เก่าพร้อมเงินอีก 260,000 บาท มาแลก
เปลี่ยนรถยนต์ใหม่จากจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ส่งมอบรถยนต์กระบะคันดังกล่าวแก่
โจทก์ในวันทำสัญญาซื้อขาย ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้มอบแผ่นป้ายวงกลมและป้าย
ทะเบียนรถยนต์ 9 ท - 8138 กรุงเทพมหานคร แก่โจทก์ ส่วนคู่มือการจดทะเบียน
จำเลยที่ 1 อ้างว่าจะได้ในภายหลัง ต่อมาโจทก์ได้ติดต่อทวงถามให้จำเลยที่ 1 ส่ง
มอบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์แต่ไม่สามารถติดต่อกับจำเลยที่ 1 ได้ หลังจากนั้นโจทก์

สอบถามไปยังบริษัทนิสสัน (ที่ถูก น่าจะเป็นบริษัทสยามกลการ จำกัด) ได้รับแจ้งว่า
จำเลยที่ 2 นำคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ไปจดทะเบียนให้จำเลยที่ 3 เป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ ส่วนจำเลยที่ 2 เป็นผู้ครอบครอง โดยเป็นผู้เช่าซื้อ โจทก์เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์และครอบครองรถยนต์หมายเลขทะเบียน 9 ท - 8138 กรุงเทพมหานคร
อยู่ก่อน จึงมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1303 และมาตรา
1336 จำเลยที่ 1 มีหน้าที่ต้องส่งมอบคู่มือการจดทะเบียนให้โจทก์ ส่วนจำเลยที่ 2
และที่ 3 ไม่มีสิทธิดีกว่าโจทก์การกระทำของจำเลยทั้งสามทำให้โจทก์เสียหายไม่
ได้คู่มือจดทะเบียนรถยนต์และไม่สามารถใช้รถยนต์คันดังกล่าวได้ตามปกติสุข ขอ
ให้เพิกถอนรายชื่อของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ออกจากรายการจดทะเบียนรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 9 ท - 8138 กรุงเทพมหานคร และให้โจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
แทน ให้จำเลยทั้งสามส่งมอบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวแก่โจทก์ หากไม่
สามารถบังคับได้หรือจำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติตามที่โจทก์ขอ ให้ถือเอาคำพิพากษา
แทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสามให้จำเลยทั้งสามหรือคือนัดคนหนึ่งจดทะเบียน
โอน

ระหว่างพิจารณา บริษัทพระนคร ยนตรการ จำกัด ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องได้รับโอน
สิทธิตามสัญญาเช่าซื้อของจำเลยที่ 3 จากการขายสินทรัพย์ซึ่งกระทำโดยองค์การ
เพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) โดยชอบ จึงขอเข้าเป็นจำเลยร่วมกับ
จำเลยที่ 3 ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ได้มาขอสินเชื่อประเภทเช่าซื้อรถยนต์จาก
จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 3 อนุมัติให้สินเชื่อไปโดยได้ทำสัญญาซื้อขายรถยนต์พิพาท
มาโดยสุจริต และมีคำตอบแทนจากผู้ขายในท้องตลาดและทำสัญญาให้จำเลยที่ 2

เข้าซื้อไปตามปกติในกิจการของจำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 3 จดทะเบียนในคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ของทางราชการโดยสุจริตถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งจำเลยที่ 3 ก็ได้รับมอบการครอบครองรถยนต์พิพาทจากผู้ขายโดยสุจริตก่อนโจทก์ จำเลยที่ 3 จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์พิพาทโดยถูกต้อง สัญญาซื้อขายตามฟ้องเป็นเพียงสัญญาจะซื้อจะขาย กรรมสิทธิ์ในรถยนต์พิพาทจึงยังไม่โอนไปยังโจทก์โจทก์ทำสัญญาซื้อขายรถยนต์พิพาทมาตั้งแต่ปี 2536 โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2541 คดีโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยร่วมให้การและแก้ไขคำให้การว่า กระทรวงการคลังมีคำสั่งระงับการดำเนินกิจการของจำเลยที่ 3 รวมทั้งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อื่นรวม 56 แห่งคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินได้เข้าควบคุมดูแลรวมทั้งชำระบัญชีแทนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทั้ง 56 แห่ง รวมทั้งจำเลยที่ 3 ด้วย คณะกรรมการได้ประกาศขายสินทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ดังกล่าวรวมทั้งสินทรัพย์ของจำเลยที่ 3 ปรากฏว่าจำเลยร่วมประมูลซื้อสินทรัพย์ที่เข้าซื้อประเภทรถยนต์ได้ จำเลยร่วมเป็นบุคคลภายนอกได้ประมูลซื้อสินทรัพย์จากการขายทอดตลาดโดยเปิดเผย โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนย่อมได้รับความรับรองและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย โจทก์ไม่มีสิทธิดีกว่าจำเลยที่ 3 และจำเลยร่วม จำเลยที่ 3 ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์พิพาทกับจำเลยที่ 2 โดยสุจริต และจดทะเบียนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์พิพาทโดยสุจริตก่อนโจทก์ จำเลยที่ 3 จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์พิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย สัญญาซื้อขายรถยนต์พิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ย่อมไม่มีผลบังคับและตกเป็นโมฆะ โจทก์ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์พิพาทจึงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นคดีนี้ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และจำเลยร่วมส่งมอบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์พิพาทให้แก่โจทก์ และให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์

พิพาทของจำเลยที่ 3 และจำเลยร่วมออกจากคู่มือจดทะเบียนรถยนต์พิพาทนั้นเสีย ให้ใส่ชื่อโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน หากจำเลยที่ 1 ที่ 2 และจำเลยร่วมมีเหตุขัดข้องไม่อาจดำเนินการใดๆ ได้ดังที่กล่าวมาก็ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนคำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2536 โจทก์ซื้อรถยนต์พิพาทจากจำเลยที่ 1 ตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข 5 โจทก์ชำระราคาครบถ้วนแล้ว จำเลยที่ 1 ส่งมอบรถยนต์พิพาทให้โจทก์ในวันทำสัญญาแต่ไม่ส่งมอบสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์พิพาท คงส่งมอบแผ่นป้ายวงกลมและป้ายทะเบียนรถยนต์แก่โจทก์เท่านั้น โจทก์สอบถามไปยังบริษัทนิสสัน (ที่ถูกน่าจะเป็นบริษัทสยามกลการ จำกัด) จึงทราบว่าจำเลยที่ 2 นำสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์พิพาทไปจดทะเบียนให้จำเลยที่ 3 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยในวันที่ 18 สิงหาคม 2536 จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์พิพาทจากจำเลยที่ 3 ตามหนังสือสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข 1 และจำเลยที่ 3 ได้ส่งซื้อรถยนต์พิพาทจากบริษัทสยามกลการ จำกัด ตามใบสั่งซื้อเอกสารหมายเลข 3 จำเลยที่ 3 ชำระราคารถยนต์พิพาทให้แก่บริษัทสยามกลการ จำกัด แล้ว ตามใบสำคัญการจ่ายเงินเอกสารหมายเลข 4 ถึง 7 จึงมีการจดทะเบียนว่าจำเลยที่ 3 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์พิพาทและจำเลยที่ 2 เป็นผู้ครอบครองในวันที่ 6 กันยายน 2536 ตามสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์พิพาทเอกสารหมายเลข 6 เห็นว่า โจทก์กล่าวอ้างมาในคำฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์พิพาทและครอบครองรถยนต์

พิพาทอยู่ก่อนย่อมมีสิทธิดีกว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 อันเป็นการกล่าวอ้างเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1303 ซึ่งผู้มีอำนาจโอนสิทธิในรถยนต์พิพาทให้โจทก์และจำเลยที่ 3 ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน คดีจึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนของบริษัทสยามกลการ จำกัด เจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์พิพาทหรือไม่ และการที่ศาลจะพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีได้นั้นคำพิพากษาต้องมีผลผูกพันบริษัทสยามกลการ จำกัด ด้วย ทำให้บริษัทสยามกลการ จำกัด ต้องเข้ามารับผิดชอบโจทก์ในฐานะคู่สัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 820 โดยจำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบส่วนตัว การเพิกถอนชื่อจำเลยที่ 2 และที่ 3 ออกจากรายการจดทะเบียนและจดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์พิพาท ซึ่งต้องอาศัยมูลหนี้ตามสัญญาซื้อขายระหว่างโจทก์กับบริษัทสยามกลการ จำกัด ตามคำขอของโจทก์ ย่อมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบริษัทสยามกลการ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลนอกคดี เมื่อโจทก์ไม่ได้ฟ้องหรือขอให้เรียกบริษัทสยามกลการ จำกัด เข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วย ผลของคำพิพากษาย่อมไม่ผูกพันบริษัทสยามกลการ จำกัด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 ศาลจึงไม่อาจพิพากษาให้ตามคำขอของโจทก์ได้ ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวกับอำนาจฟ้องเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นอ้าง ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (5) ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล"

พิพากษายืน แต่ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะนำคำฟ้องมายื่นใหม่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความ

(อิศเรศ ชัยรัตน์-สถิตย์ ทาวุฒิ-พงษ์ศักดิ์ วีระเสถียร)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ